

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6721/2537

กรมตำรวจ
บริษัท เซส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 472, มาตรา 595, มาตรา 600, มาตรา 601,
มาตรา 820

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 177 วรรคสอง

ฟ้องโจทก์บรรยายว่าเรือทั้งสองลำจะต้องซ่อมและแก้ไขระบบต่าง ๆ โดยระบุรายละเอียดของแต่ละรายการไว้รวม 10 รายการและโจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการซ่อมแซมเป็นเงิน 559,800 บาท เป็นการแสดงโดยแจ้งชัดแล้ว สำหรับรายละเอียดของแต่ละรายการจะต้องใช้เงินเท่าใด เป็นเรื่องที่จะต้องนำสืบในชั้นพิจารณา ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม ข้อจำกัดสิทธิในหนังสือมอบอำนาจในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในทางจำหน่ายสิทธิ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดไว้เป็นข้อที่สามารถที่จะจำกัดสิทธินั้นได้ไม่ขัดต่อสิทธิและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 820 จำเลยที่ 1 รับจ้างเหมาต่อเรือพิพาทให้โจทก์ หลังจากส่งมอบเรือพิพาทเกิดการชำรุดบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าความชำรุดบกพร่องดังกล่าวจึงเกิดจากการกระทำของจำเลยที่ 1 ซึ่งต่อเรือพิพาทพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์และอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามสัญญา ดังนั้น แม้โจทก์จะได้รับมอบเรือพิพาทไว้แล้วก็มีไช่ข้อยกเว้นความรับผิดชอบ จำเลยที่ 1 ให้การเพียงว่า ความเสียหายที่โจทก์อ้างทั้ง 10 รายการ เป็นการเปลี่ยนแปลงให้แตกต่างไปจากสัญญาที่

โจทก์จำเลยที่ 1 ทำกันไว้ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยที่ 1 โดยไม่ได้บรรยายให้
แจ้งชัดว่าแต่ละรายการเป็นการเปลี่ยนแปลงแตกต่างอย่างไรเหตุใดโจทก์จึงไม่มีสิทธิ
เรียกเงินจากจำเลยที่ 1 จึงเป็น การกล่าวอ้างลอย ๆ เป็นคำให้การที่ไม่ได้แสดงโดย
ชัดแจ้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 177 วรรคสอง โจทก์ฟ้องให้
จำเลยที่ 1 ชำระเงินค่าจ้างที่โจทก์ต้องจ้างผู้อื่นทำการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุด
บกพร่องเสียหายขึ้นในระหว่างระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันส่งมอบงานจ้างเหมาต่อเรือ
พิพาทซึ่งโจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ 1 แก้ไขภายใน 30 วัน จำเลยที่ 1
ซ่อมแซมแล้วแต่เรือพิพาทยังไม่สามารถใช้การได้จึงต้องให้ผู้อื่นซ่อมแซม ดังนั้นหาใช่
เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายเพื่อการที่ทำชำรุดบกพร่อง ซึ่งมีอายุความ 1 ปี ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 600,601 แต่กรณีของโจทก์จำเลยที่ 1 ได้
มีข้อสัญญาตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น โจทก์กับจำเลยที่ 1 ต้องผูกพันปฏิบัติตามสัญญา
จำเลยที่ 1 ผู้รับจ้างได้รับแจ้งแล้วไม่ซ่อมแซมให้เรียบร้อยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้อื่นทำการซ่อมแซมและเรียกค่าจ้างที่ต้องเสียไป ซึ่งเข้า
ลักษณะจ้างธรรมดาโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบได้กรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่อง
อายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความทั่วไป 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 164 เดิม

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 599,856 บาท โดย
ให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบภายในวงเงินค้ำประกันจำนวน 495,600 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 559,800 บาท เฉพาะจำเลยที่ 2 ให้
เสียดอกเบี้ยในต้นเงิน 459,600 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้โจทก์จำนวน 559,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบจำนวนเงิน 459,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรเดียวกันและระยะเวลาอย่างเดียวกันคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาในชั้นนี้ว่า 1. ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า คำฟ้องโจทก์ได้บรรยายไว้แล้วว่าเรือทั้งสองลำจะต้องซ่อมและแก้ไขระบบต่าง ๆ อะไรบ้างโดยระบุรายละเอียดของแต่ละรายการไว้รวม 10 รายการและโจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการซ่อมแซมแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นเงินค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงงานรวม 559,800 บาท อันเป็นการแสดงโดยแจ้งชัดแล้ว สำหรับรายละเอียดของแต่ละรายการจะต้องใช้เงินเท่าใด เป็นเรื่องที่จะต้องนำสืบในชั้นพิจารณาฟ้องโจทก์ได้บรรยายโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้ว ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม

2. ในการมอบอำนาจโดยมีเงื่อนไขเฉพาะเรื่องการจำหน่ายสิทธิจะเป็นเหตุให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า ตามหนังสือมอบอำนาจมีข้อความว่า กรมตำรวจขอทำหนังสือมอบอำนาจให้พันตำรวจเอกวาทีนมีอำนาจเป็นโจทก์ดำเนินการฟ้องในการดำเนินการฟ้องร้องดังกล่าวให้ผู้แทนกรมตำรวจในคดีมีอำนาจลงนามตั้งทนายความเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาได้ตามกฎหมายและมีอำนาจที่จะดำเนิน

กระบวนการพิจารณาในทางจำหน่ายสิทธิของกรมตำรวจได้เท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมตำรวจเช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือการใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาหรือในการขอให้พิจารณาใหม่ และให้มีอำนาจที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือเอกสารทุกอย่างจากศาลได้นั้น เป็นการมอบอำนาจให้ฟ้องจำเลยทั้งสองที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยได้ระบุอำนาจในการฟ้องจำเลยทั้งสองทั้งสิทธิในการแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาได้ตามกฎหมาย สำหรับข้อจำกัดสิทธิในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในทางจำหน่ายสิทธิซึ่งได้ระบุรายละเอียดไว้เป็นข้อที่สามารถที่จะจำกัดสิทธินั้นได้ไม่ขัดต่อสิทธิและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 820 โจทก์มีอำนาจฟ้อง

3.ความชำรุดบกพร่องของเรือพิพาทเกิดจากการกระทำของจำเลยที่ 1 หรือเกิดจากความผิดของโจทก์ เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่โจทก์และจำเลยที่ 1 นำสืบรับกันว่า จำเลยที่ 1 รับจ้างเหมาต่อเรือพิพาทโดยโจทก์กำหนดคุณลักษณะของเรือและจำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกแบบแปลนเรือเมื่อจำเลยที่ 1 ต่อเรือพิพาทเสร็จได้ส่งมอบแก่โจทก์เรียบร้อยแล้ว หลังจากส่งมอบแล้วเรือพิพาทเกิดการชำรุดบกพร่องไม่สามารถใช้การได้ความชำรุดบกพร่องดังกล่าวเกิดจากการกระทำของจำเลยที่ 1 ซึ่งต่อเรือพิพาทพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์และอุปกรณ์ไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญาถึงแม้โจทก์จะได้รับมอบเรือพิพาทไปแล้ว ก็มีข้อสงสัยว่าความรับผิดชอบ

4.คำให้การของจำเลยที่ 1 ว่า รายการซ่อม 10 รายการดังกล่าวเป็นการซ่อมเปลี่ยนให้แตกต่างไปจากสัญญาเดิม จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นคำให้การที่ไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง หรือไม่เห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องว่า เรือทั้งสองลำจะต้องซ่อมและแก้ไขระบบต่างๆ อะไรบ้าง โดยระบุรายละเอียดของแต่ละรายการไว้รวม 10 รายการ จำเลยที่ 1

ให้การเพียงว่า ความเสียหายที่โจทก์อ้างท้ายฟ้องทั้ง 10 รายการ เป็นการเปลี่ยนแปลงให้แตกต่างไปจากแบบแปลนท้ายสัญญาที่โจทก์จำเลยที่ 1 ทำกันไว้ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยที่ 1 โดยมีได้บรรยายให้แจ้งชัดว่าแต่ละรายการ เป็นการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปอย่างไรเหตุใดโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเงินจากจำเลยที่ 1 จึงเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ เป็นคำให้การที่ไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสองจึงไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่าส่วนบกพร่องทั้ง 10 รายการเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากสัญญาเดิมหรือไม่

5.คดีโจทก์ขาดอายุความ 1 ปี แล้วหรือไม่ พิจารณาลแล้วคดีนี้โจทก์ฟ้องอ้างว่างานจ้างเหมาต่อเรือพิพาทที่จำเลยที่ 1 รับจ้างทำและส่งมอบให้โจทก์แล้วเกิดชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้นในระหว่างระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันส่งมอบ โจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ 1 ซ่อมแซมแก้ไขภายใน 30 วัน จำเลยที่ 1 ซ่อมแซมแล้วแต่เรือพิพาทยังไม่สามารถใช้งานได้ จึงต้องให้ผู้อื่นซ่อมแซมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งค่าอุปกรณ์และค่าแรงงาน รวม 559,800 บาท จึงฟ้องให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินค่าจ้างที่โจทก์ต้องจ้างผู้อื่นทำการซ่อมแซมแก้ไข ดังนี้หาใช่เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายเพื่อการที่ทำชำรุดบกพร่องซึ่งมีอายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 601 อันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 600 เมื่อไม่มีข้อตกลงในสัญญาเป็นอย่างอื่นกล่าวคือ เมื่อได้ส่งมอบงานกันแล้ว แต่ปรากฏงานที่จ้างมีการชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นภายหลัง จึงกำหนดให้ฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่วันทำการชำรุดบกพร่องได้ปรากฏขึ้น แต่กรณีของโจทก์นี้มีข้อสัญญาดตกลงกันไว้ดังกล่าว โจทก์กับจำเลยที่ 1 ต้องผูกพันปฏิบัติตามสัญญาต่อกันอยู่อีก จำเลยที่ 1 ผู้รับจ้างได้รับแจ้งแล้วไม่จัดการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้อื่นทำการซ่อมแซมและเรียกค่าจ้างที่ต้องเสียไปเพราะจ้างผู้อื่นทำการซ่อมแซมนั้นได้ ฉะนั้นเมื่อมีข้อตกลงกันเช่นนี้ จำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญานั้นย่อมถือว่า

เป็นการผิดสัญญา ซึ่งเข้าลักษณะจำธรรมดา โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบ
กรณีเช่นนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความ
ทั่วไป 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เดิมคดีได้ความ
ตามฟ้องโดยจำเลยที่ 1 มิได้โต้เถียงว่า โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 1 จัดการซ่อมแซมเรือ
พิพาทเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2528 ให้จัดการซ่อมแซมภายใน 30 วัน โจทก์ฟ้อง
คดีเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2531 จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ